

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 196/2535

บริษัทธนาคารเอเชีย จำกัด
บริษัทไทยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระดาศ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

บริษัทธนาคารเอเชีย จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาคำสั่งของ ศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับการทะเลาะการบังคับ เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ทะเลาะ การบังคับหรือไม่ เป็นอำนาจ โดยเฉพาะของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งอย่างใด แล้ว โจทก์ ไม่มีสิทธิฎีกา ฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบ ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า แม้โจทก์จะยื่นคำร้องขอทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่ สารสำคัญแห่งคำร้องของ โจทก์เป็นเรื่อง ขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่าง การพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึงถือได้ว่าคำร้อง ขอทะเลาะการบังคับของโจทก์เป็นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา เมื่อ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ก็ควรถือว่าศาลอุทธรณ์ไม่ให้คุ้มครอง ประโยชน์ดังกล่าว โจทก์ย่อมฎีกาได้ โปรดรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 5 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 7)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 5 รวม 6 รายการ จำเลยจึงได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ และแจ้งให้โจทก์ถอนการยึด

ทรัพย์สินแต่โจทก์เพิกเฉยจำเลยจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ถอนการยึด
ทรัพย์สินโจทก์แฉลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ถอนการยึดหุ้นธนาคารเอเชีย จำกัดจำนวน 187,833
หุ้น, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวม 5 โฉนด ซึ่งมี ชื่อจำเลยที่ 5 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
โดยให้โจทก์รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขาย

โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มี คำสั่งยก
คำร้อง

โจทก์ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 2)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจ เฉพาะศาลเมื่อ
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาล
อุทธรณ์อีกไม่ได้ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่า
คำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจ เฉพาะศาลเมื่อ
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาล
อุทธรณ์อีกไม่ได้ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่า
คำร้องให้เป็นพับ

(ประมาณ ชั้นชื่อ-สังเวียน รัตนมุง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ